

1501833-47.2019.8.26.0540

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Fato Atípico

Magistrado: ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Comarca: Rio Grande da Serra

Foro: Foro de Rio Grande da Serra

Vara: Vara Única

Data de Disponibilização: 25/01/2022

... estariam transportando, para fins de tráfico, 26 porções de maconha (79,1g).

Citados, os acusados apresentaram defesa (fls. 120/122 e 123/125).

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao fim, interrogados os acusados.

Em alegações finais orais, o Ministério Público pediu a absolvição de Victor Hugo e, em relação a Eduardo, a parcial procedência do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Rio Grande da Serra

Foro de Rio Grande da Serra

Vara Única

Rua Agostinho Cardoso, 176, Rio Grande da Serra - SP - cep 09450-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501833-47.2019.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501833-47.2019.8.26.0540

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Fato Atípico

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDUARDO DANILO DE OLIVEIRA SOUZA GONCALVES e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALEXANDRE CHIOCHETTI FERRARI

Vistos.

1. VICTOR HUGO DO VALE RANGER e EDUARDO DANILO DE OLIVEIRA SOUZA GONÇALVES foram denunciados pela prática do crime previsto no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, porque, em 12.09.2019, por volta das 10h30, na Rodovia Adib Chamas, em Rio Grande da Serra, estariam transportando, para fins de tráfico, 26 porções de maconha (79,1g).

Citados, os acusados apresentaram defesa (fls. 120/122 e 123/125).

Em audiência, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, sendo, ao fim, interrogados os acusados.

Em alegações finais orais, o Ministério Público pediu a absolvição de Victor Hugo e, em relação a Eduardo, a parcial procedência do pedido, desclassificada a conduta para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06. A Defesa, por sua vez, pediu a fixação da pena em seu patamar mínimo.

Fundamento e decido.

2. O pedido procede em parte.

Inicialmente, de rigor a absolvição do acusado Victor Hugo.

Isso porque, além de não encontrado nada de ilícito com ele, a palavra do acusado

Eduardo é segura no sentido de que a droga apreendida era toda sua, para consumo pessoal, o que, à luz da circunstâncias do caso concreto, aparenta ser verdade. Quanto ao acusado Eduardo, o caso é de desclassificação para o crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06, já que, a despeito da apreensão da droga, prova alguma se tem de que se destinasse à comercialização para terceiros.

Pelo contrário, os vetores do art. 28, § 2º, da Lei, apontam, todos, para o porte para consumo pessoal: natureza e à quantidade da substância apreendida, local e às condições em que se desenvolveu a ação, circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente, este primário (fls. 152/153).

A conclusão é consentânea com a versão dos fatos apresentada em juízo pelo PM Ademir Pereira da Silva, que disse que estava em patrulhamento de rotina com a equipe no dia quando avistaram um veículo trafegando com o para-brisas quebrado. No seu interior estavam os acusados, que, percebendo a aproximação da viatura, demonstraram certo nervosismo. Abordados, localizaram uma porção de maconha no bolso de um deles, além de outras da mesma droga dentro do veículo. Não sabe precisar os acusados. Em conversas informais, eles teriam confessado que a droga era deles, para consumo pessoal.

Interrogado, Eduardo disse que a droga era toda sua, mas para uso com a esposa. Estava apenas dando uma carona para Victor Hugo, que sequer sabia que havia drogas no carro.

Victor, na mesma linha, disse que apenas pegou uma carona com Eduardo e sequer sabia da existência da droga no interior do carro.

À luz da prova produzida, portanto, patente a necessidade de absolvição de Victor Hugo e a caracterização do crime do art. 28 da Lei nº 11.343/06 para Eduardo, até mesmo diante da confissão espontânea em juízo.

Materialidade e autoria foram bem comprovadas, não havendo qualquer dúvida a respeito da conduta e da ocorrência do delito.

A palavra do PM Ademir Pereira da Silva é segura no sentido de que abordou o acusado, encontrando algumas porções de maconha no seu veículo.

Nada há que desabone o depoimento.

Assim, a prova é certa e não deixa dúvidas da prática, por Eduardo, do delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, devendo por ele responder.

Assim, atento à necessidade de individualização da pena (CP, art. 5º, XLVI), passo à dosimetria da reprimenda.

Em vista da confissão e da primariedade do acusado (fls. 152/153), adequada na espécie a imposição da pena de advertência (art. 28, I).

3. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido a fim de ABSOLVER o acusado VICTOR HUGO DO VALE RANGER da imputação feita (art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06), com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, e CONDENAR o acusado EDUARDO DANILO DE OLIVEIRA SOUZA GONÇALVES pela prática do crime previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, já aplicada em audiência a pena de advertência fixada.

Determino a incineração das drogas apreendidas (art. 32 da Lei nº 11.343/06).

Por fim:

Oficie-se ao TRE para efeito do art. 15, III, da CF.

Expeça-se guia de execução definitiva.

Oficie-se ao Instituto de Identificação dando notícia da condenação.

Baixem-se e arquivem-se os autos.

Expeça-se certidão de honorários em favor dos advogados.

P.R.I.C.

Rio Grande da Serra, 25 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA